



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2037 | Resolución TDC | Artículo 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-56695045-APN-DR#CNDC, caratulado: “*SALTA REFRESCOS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2037).*”

La presentación de fecha 28 de mayo de 2025 mediante la cual SALTA REFRESCOS S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre el paquete de activos que componen el «Ingenio Azucarero Bella Vista», en la provincia de Tucumán.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 30 de diciembre de 2025.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el paquete de activos que componen el «Ingenio Azucarero Bella Vista», ubicado en la provincia de Tucumán, por parte de SALTA REFRESCOS S.A.

SALTA REFRESCOS S.A. es una empresa argentina dedicada a la producción, distribución y venta de

bebidas de la marca *Coca-Cola* en el norte de Argentina. Asimismo, participa en la actividad de producción de azúcar a través del «Ingenio Azucarero Famaillá». Es una subsidiaria de ARCA CONTINENTAL, S.A.B. de C.V., grupo embotellador mexicano cuyo foco principal es la elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas bajo licencia de THE COCA-COLA COMPANY.

El Ingenio Bella Vista procesa caña de azúcar y fabrica azúcar —refinada y sin refinar— que comercializa bajo determinadas marcas del vendedor.

La transacción se implementó mediante una oferta de compra remitida el 11 de diciembre de 2024 y enmendada el 20 de mayo de 2025, fecha en la que se otorgó la escritura traslativa de dominio del inmueble junto al resto de los activos que componen el Ingenio Bella Vista.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 20 de mayo de 2025 y su notificación se realizó el 28 de mayo de 2025. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la adquisición del Ingenio Azucarero Bella Vista por parte de SALTA REFRESCOS S.A. infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en los siguientes aspectos:

En cuanto a los efectos horizontales en el mercado de fabricación y comercialización de azúcar, la participación conjunta de los ingenios FAMAILLÁ y BELLA VISTA resulta poco significativa, cercana al 7% del volumen de producción nacional en 2024. El Índice de Herfindahl-Hirschman tuvo un incremento de tan solo 24 puntos, quedando en 787 puntos, lo que refleja el bajo grado de concentración existente en el mercado.

Respecto de los subproductos de la caña de azúcar (melaza, bagazo, cachaza y ceniza), la participación de los ingenios involucrados es igualmente reducida y la operación no genera preocupación desde el punto de vista de la competencia.

En relación con los efectos verticales entre la producción de azúcar (aguas arriba) y la elaboración de bebidas no alcohólicas azucaradas (aguas abajo), el Dictamen concluye que no resulta factible un eventual cierre de mercado, dado que la participación de los ingenios involucrados en el mercado de azúcar no supera el 7% y la demanda de azúcar por parte de SALTA REFRESCOS representa aproximadamente el 4% de la producción total nacional, porcentaje que resulta aún menor si se considera el autoabastecimiento proveniente del Ingenio FAMAILLÁ.

Finalmente, la Secretaría no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la

competencia en la documentación contractual acompañada.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 30 de diciembre de 2025.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre el paquete de activos que componen el «Ingenio Azucarero Bella Vista», en la provincia de Tucumán, por parte de SALTA REFRESCOS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese la presente, y el Dictamen emitido por la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, a SALTA REFRESCOS S.A.

Artículo 3°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-56695045- -APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA, caratulado: “SALTA REFRESCOS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2037)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el paquete de activos que componen el «Ingenio Azucarero Bella Vista» (“Ingenio BELLA VISTA”), en la provincia de Tucumán, por parte de SALTA REFRESCOS S.A. (“SALTA REFRESCOS”).
2. La transacción se implementó con una oferta de compra remitida el 11 de diciembre de 2024 y enmendada el 20 de mayo de 2025, fecha en la que se otorgó la escritura traslativa de dominio del inmueble junto al resto de los activos.
3. En el marco de la operación, las partes suscribieron contratos de compra de melaza, disposición de subproductos (cachaza y melisa) y una oferta de provisión de caña de azúcar de manera que el vendedor continuará la producción y venta de azúcar y SALTA REFRESCOS obtendrá una provisión constante y segura de materia prima para la producción de sus propios productos.
4. SALTA REFRESCOS es una empresa argentina dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de la marca *Coca-Cola* en el norte de Argentina y, en menor medida, distribuye y vende —en el territorio donde opera— ciertas bebidas alcohólicas, lácteos y alimentos (tostadas), todos estos elaborados por terceros. Asimismo, corresponde mencionar que participa en la actividad de producción de azúcar a través del «Ingenio Azucarero Famaillá» (“Ingenio FAMAILLÁ”).
5. SALTA REFRESCOS es una subsidiaria de ARCA CONTINENTAL, S.A.B. de C.V., un grupo embotellador mexicano cuyas acciones cotizan en el mercado bursátil mexicano. El foco principal del grupo es la elaboración y distribución de bebidas no alcohólicas —gaseosas, aguas, bebidas deportivas, jugos, aguas saborizadas y energéticas— bajo licencia de THE COCA-COLA COMPANY.
6. El Ingenio BELLA VISTA procesa caña de azúcar y fabrica azúcar —refinada y sin refinar— que comercializa bajo determinadas marcas del vendedor (que no fueron transferidas en la presente operación).
7. JOSÉ MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.I., la vendedora, es una empresa del sector agropecuario dedicada a la producción de azúcar, harina y alcohol en la República Argentina.¹

¹ Para más información, visitar el siguiente sitio web: <http://www.joseminetti.com.ar/>.

8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 20 de mayo de 2025 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 28 de mayo de 2025.²

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 28 de mayo de 2025, SALTA REFRESCOS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
12. El 6 de junio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, la DIRECCION NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.⁴
13. El 28 de octubre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 28 de octubre de 2025.

² Ver presentación agregada mediante IF-2025-56689882-APN-DR#CNDC en el orden 3 de las actuaciones, realizada el 28 de mayo de 2025 (presentada el 27 de mayo de 2025 a las 16:57 hs, fuera del horario hábil de mesa de entradas).

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁴ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La presente operación de concentración económica consiste en la adquisición por parte de SALTA REFRESCOS del inmueble industrial donde procesa caña de azúcar el Ingenio BELLA VISTA, ubicado en la provincia de Tucumán, junto con los activos que integran el inmueble, el personal seleccionado y los permisos transferibles para la operación del inmueble.
16. La siguiente tabla muestra las actividades en el país de las empresas afectadas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
<i>Grupo adquirente</i> ⁵	
SALTA REFRESCOS S.A.	Producción de azúcar (crudo, común tipo “A” y refinado ⁶) y subproductos (melaza, bagazo, cachaza, ceniza, alcohol buen gusto y alcohol mal gusto) en el Ingenio FAMAILLÁ, provincia de Tucumán. Producción, embotellamiento (cuenta con tres plantas embotelladoras ubicadas en las provincias de Salta, Tucumán y Formosa), distribución (tiene 17 centros de distribución en el país) y venta de bebidas sin alcohol, entre ellas gaseosas de la marca Coca-Cola, en el norte de Argentina. ⁷ Distribución y venta de ciertas bebidas alcohólicas (como cervezas y “Campari”), lácteos y alimentos (tostadas) elaborados por terceros. ⁸

⁵ La parte notificante informó que la empresa ALIMENTOS DE SOJA S.A., sobre la cual el grupo adquirente posee el 22,5%, se encuentra inactiva y en proceso de liquidación. Por otra parte, otra empresa del grupo, ENVASES PLÁSTICOS S.A., no realiza actividades en el país y sólo cuenta con un inmueble utilizado como depósito.

⁶ Aproximadamente, un 4% de la producción corresponde a azúcar crudo, un 24% a azúcar blanco común tipo “A” y el 72% restante a azúcar blanco refinado, según datos del 2024.

⁷ El conjunto de bebidas sin alcohol de esta empresa es el siguiente: gaseosas comunes, gaseosas tipo “zero”, aguas saborizadas sin gas, jugos y néctares (“ready to drink”), concentrados para diluir (“bag in box”) y bebidas isotónicas (hidratantes). Según lo informado, dicho conjunto de bebidas es elaborado para la marca “Coca-Cola” exclusivamente, siendo SALTA REFRESCOS un embotellador autorizado de THE COCA-COLA COMPANY.

⁸ En el caso de las bebidas energizantes, comercializadas bajo la marca “Monster”, estas son compradas a Embotelladora del Atlántico S.A., sociedad vinculada a THE COCA-COLA COMPANY, y revendidas por SALTA REFRESCOS.

Joint Venture con THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION y otros	Producción de bebidas a base de soja que se comercializan bajo la marca AdeS. ⁹
<i>Objeto</i>	
INGENIO AZUCARERO BELLA VISTA	Producción de azúcar (crudo, común tipo “A” ¹⁰) y subproductos (melaza, bagazo, cachaza y ceniza) en la provincia de Tucumán.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

17. Según se observa, la transacción bajo estudio presentaría relaciones horizontales en la fabricación y comercialización de azúcar¹¹ (crudo y común tipo “A”) entre los ingenios FAMAILLÁ y BELLA VISTA. Asimismo, presenta relaciones horizontales en la fabricación y comercialización de productos derivados de dicha actividad (melaza¹², bagazo¹³, cachaza¹⁴ y ceniza¹⁵).
18. A su vez, dicha transacción genera un reforzamiento de una relación vertical preexistente entre la producción y comercialización de azúcar, por parte del Ingenio

⁹ Se trata de un *Joint Venture* (JV) del año 2018 realizado entre THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION y varios embotelladores argentinos, entre ellos SALTA REFRESCOS (24,24% de participación accionaria), a fin de comercializar los productos de la marca “AdeS” en las áreas asignadas a cada uno de ellos, por cuenta y orden del JV, a cambio de una comisión por distribución, venta y otros servicios asociados (el modelo prevé que cada embotellador reciba el 50% de los resultados operativos generados en su territorio). Al momento del desarrollo del presente dictamen, el JV se encuentra en proceso de liquidación, por lo que SALTA REFRESCOS adquiere los productos de la marca “AdeS” a la empresa Embotelladora del Atlántico S.A. mediante un contrato de fazón. Así, SALTA REFRESCOS entrega los insumos a esa empresa, los productos se elaboran en la planta industrial de dicha embotelladora (sita en la provincia de Córdoba) y luego SALTA REFRESCOS paga por el servicio de producción.

10 Aproximadamente, un 19% corresponde a azúcar crudo y el 81% restante a azúcar blanco común tipo “A”, según datos del 2024.

11 Se trata de la sacarosa, un disacárido formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, que se obtiene a partir de la caña de azúcar. Es un endulzante natural que se emplea en la industria alimenticia por sus propiedades funcionales como agente nutritivo, endulzante, como agente dispersante o de volumen.

12 Se trata del residuo de la cristalización final del azúcar, de los cuales no se puede obtener más azúcar por métodos físicos. La melaza se usa principalmente como alimento para el ganado, donde sirve como fuente de energía y aglutinante, y también en la agricultura para mejorar la calidad del suelo y el crecimiento de las plantas.

13 Es la fibra de azúcar que surge al comprimir la caña para extraerle el jugo azucarado. Tiene varios usos, la fertilización de suelos cañeros, la producción de biogás, la producción de levadura y como fuente de nutrientes en alimentación animal. También se puede usar en procesos de biorremediación y como combustible.

14 Es un subproducto del azúcar que se obtiene como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar fermentado. Puede utilizarse como combustible sólido en la industria azucarera para producir vapor o electricidad; así como en la producción de papel, cemento, alimento animal y otros productos.

15 La ceniza de bagazo de caña de azúcar, un subproducto de la industria azucarera, se utiliza principalmente como combustible para generar energía en calderas.

BELLA VISTA, *aguas arriba*, y la elaboración de bebidas sin alcohol azucaradas,¹⁶ por parte de SALTA REFRESCOS, *aguas abajo*, en tanto el grupo adquirente contaba con su propio ingenio azucarero en forma previa a la transacción y, entre 2018 y 2023, SALTA REFRESCOS le compró azúcar al ingenio objeto en forma esporádica.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

19. El primer efecto horizontal resultante de la presente transacción corresponde a la elaboración y venta de azúcar, cuyo mercado relevante de producto ya fue definido por la ex CNDC.¹⁷ A ese respecto esta SCE mantiene esa definición.
20. Respecto del mercado geográfico relevante, se considera que éste tiene alcance nacional en línea con los antecedentes de la ex CNDC.¹⁸
21. En cuanto a los subproductos de la caña de azúcar (melaza, bagazo, cachaza y ceniza), si bien la ex CNDC definió algunos de ellos con anterioridad,¹⁹ en esta ocasión se opta por dejar abierta la definición de mercado relevante de producto en tanto la presente operación no genera problemas de competencia bajo ninguna definición posible, como se verá más abajo.
22. En este caso el mercado geográfico relevante tiene alcance nacional, dado que se trata de productos derivados exclusivamente de la actividad de elaboración de azúcar.
23. En el marco del reforzamiento vertical, en cuanto a la actividad *aguas abajo* que involucra a las bebidas sin alcohol azucaradas, la ex CNDC definió en ocasiones anteriores²⁰ que cada tipo de bebida constituye un mercado en sí mismo (en este caso, bebidas gaseosas, jugos, aguas saborizadas y bebidas hidratantes). Sin embargo, las definiciones relevantes de producto pueden dejarse abiertas a causa del bajo impacto de la transacción sobre la estructura de la oferta de estas bebidas.

16 Esta actividad utiliza, en general, agua, azúcares, dióxido de carbono (para bebidas gasificadas), y aditivos como acidulantes, colorantes, conservantes y aromatizantes.

17 Véase Dictamen ex CNDC N.º 56 de fecha 13 de marzo de 2017, correspondiente al Expte. N.º 0133230/2016, caratulado “JOSÉ MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.E.I. Y SALTA REFRESCOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1318)”.

18 Ídem anterior.

19 Ídem anterior.

20 Véase Dictamen ex CNDC N.º 56 de fecha 13 de marzo de 2017, correspondiente al Expte. N.º 0133230/2016, caratulado “JOSÉ MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.E.I. Y SALTA REFRESCOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1318)”;

Dictamen ex CNDC N.º 38763061 de fecha 10 de agosto de 2018, correspondiente al Expediente EX-2018-25380359- -APN-DGD#MP del registro del ex MPyT, caratulado “SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L., COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A., SALTA REFRESCOS S.A., EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A., REGINALD LEE S.A. Y UNILEVER DE ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156” (CONC. 1439)”;

Dictamen ex CNDC de fecha 11 de septiembre de 2024, correspondiente al Expte. N.º EX-2022-131222451- -APN-DR#CNDC, caratulado “COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS ARGENTINA S.A. Y HOLDING INTERNATIONALE DE BOISSONS S.A.S. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442” (CONC. 1883).

24. En lo que respecta a la dimensión geográfica del mercado *aguas abajo*, si bien la firma adquirente opera a nivel regional dentro del país (a lo largo de 11 provincias²¹), se considerará un alcance nacional para el análisis de los efectos verticales en línea con los antecedentes de la ex CNDC.²²

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

III.2.2.1. Mercado de fabricación y comercialización de azúcar

25. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado (sobre el volumen anual de producción) por empresa competidora, incluyendo a las involucradas, en la molienda de caña de azúcar en bruto a nivel nacional:

Tabla 2 | Participaciones de mercado (en porcentaje) en la producción de azúcar de caña molida en Argentina, 2022-2024

Ingenios	2022	2023	2024
Bella Vista	3,78	3,97	3,49
Famaillá	3,88	4,05	3,39
Part. Conjunta	7,66	8,02	6,88
Ledesma	14,51	14,16	14,18
Concepción	10,70	9,69	11,79
La Florida	9,69	9,66	11,49
Seaboard	2,44	2,36	7,65
La Trinidad	8,14	8,47	7,49
La Providencia	5,97	6,65	5,86
Leales	5,55	5,28	5,13
Santa Rosa	4,90	5,67	4,72
La Esperanza	3,02	2,94	3,49
La Corona	3,78	3,95	3,36
Cruz Alta	2,60	2,54	3,27
San Isidro	9,70	8,86	2,79

²¹ Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

²² Véase Dictamen ex CNDC N.º 56 de fecha 13 de marzo de 2017, correspondiente al Expte. N.º 0133230/2016, caratulado “*JOSÉ MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.E.I. Y SALTA REFRESCOS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1318)*”; Dictamen ex CNDC N.º 38763061 de fecha 10 de agosto de 2018, correspondiente al Expediente EX-2018-25380359- -APN-DGD#MP del registro del ex MPyT, caratulado “*SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L., COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A., SALTA REFRESCOS S.A., EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A., REGINALD LEE S.A. Y UNILEVER DE ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156*” (CONC. 1439); Dictamen ex CNDC de fecha 11 de septiembre de 2024, correspondiente al Expte. N.º EX-2022-131222451- -APN-DR#CNDC, caratulado “*COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS ARGENTINA S.A. Y HOLDING INTERNATIONALE DE BOISSONS S.A.S. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*” (CONC. 1883).

Aguilares	2,48	2,75	2,68
Santa Bárbara	2,00	2,47	2,66
Marapa	2,15	2,53	2,28
Río Grande	2,60	2,09	2,19
Ñuñorco	2,10	1,91	2,09
Total (en ton.)	21.188.996	22.090.582	24.482.989

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IPAAT y CARNA²³).

26. La tabla anterior muestra la participación conjunta poco significativa (cerca al 7%) de los ingenios azucareros involucrados, lo que evidencia el leve impacto de la presente transacción en la estructura de la oferta. En efecto, el Índice de Herfindahl-Hirschman²⁴ (IHH) tuvo un incremento de tan solo 24 puntos en 2024, quedando en 787 puntos, reflejando el bajo grado de concentración que existe en el mercado. Incluso, de la tabla surge que los ingenios líderes tienen participaciones inferiores al 20% de la producción en volumen: el grupo LOS BALCANES, que lidera el mercado con tres ingenios azucareros²⁵, concentra apenas un 17% de las ventas, seguido por el ingenio “Ledesma”, con un 14% de participación anual.
27. Asimismo, al analizar el efecto horizontal según el tipo de azúcar que producen los ingenios involucrados -crudo y blanco común tipo “A”- se observa una baja participación conjunta en ambos casos a lo largo del trienio en consideración (2% anual en promedio, en el caso del azúcar crudo, y 11% en el caso del azúcar común tipo “A”).
28. En conclusión, esta SCE considera que este efecto horizontal, en lo atinente a la producción y comercialización de azúcar de caña molida en Argentina, no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia en dicha actividad.

III.2.2.2. Mercado de comercialización de subproductos de la caña de azúcar

29. Tal lo mencionado con anterioridad, un segundo efecto horizontal involucra a los subproductos melaza, bagazo, cachaza y ceniza, derivados de la producción de caña de

²³ El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán es un organismo oficial provincial al cual los ingenios de Tucumán están legalmente obligados a suministrar información conforme a la normativa vigente. Los datos reportados incluyen volúmenes de producción, ventas y demás indicadores relevantes para el sector. El Centro Azucarero Regional del Norte Argentino agrupa a empresas dedicadas al procesamiento de caña de azúcar en las provincias de Salta y Jujuy. Si bien el suministro de datos por parte de los ingenios es voluntario, CARNA remite dicha información al IPAAT, que la integra para elaborar estadísticas consolidadas a nivel nacional.

²⁴ Se trata de un indicador que se utiliza para medir la concentración del mercado y se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los Lineamientos establecen que una operación de concentración suele no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor HHI inferior a los 2.000 puntos, o bien, si la variación del mismo como consecuencia de la operación se incrementa en un valor menor a los 150 puntos. A su vez, las pautas estadounidenses para la evaluación de concentraciones horizontales (Horizontal Merger Guidelines, elaboradas por el DOJ y la FTC, 2023) establecen que los mercados con un HHI entre 1.000 y 1.800 puntos son moderadamente concentrados, mientras que aquellos mercados con un HHI superior a 1.800 puntos son altamente concentrados.

²⁵ “La Florida”, “Cruz Alta” y “Aguilares”.

azúcar. En línea con los antecedentes de la ex CNDC,²⁶ dentro del grupo, cada subproducto formaría parte de un mercado distinto.

30. No obstante, cabe mencionar que ni el ingenio FAMAILLÁ ni BELLA VISTA comercializan el bagazo, la cachaza y la ceniza, sino que los destinan a uso propio.
31. Respecto de la melaza, el ingenio del grupo comprador destina aproximadamente el 55% a la venta a terceros a nivel nacional,²⁷ mientras que el Ingenio BELLA VISTA comercializa el 100% de la producción a JOSÉ MINETTI Y CÍA LIMITADA S.A.C.I. en el marco de un contrato actualmente vigente.²⁸
32. Adoptando el criterio establecido por la ex CNDC,²⁹ la cantidad de melaza obtenida por los ingenios involucrados sería proporcional al volumen de producción de caña de azúcar y, por lo tanto, a su participación en la producción/comercialización de azúcar.³⁰
33. Los datos aportados por la parte notificante de producción anual de melaza (en toneladas) de los ingenios involucrados y producción total anual de melaza a nivel nacional, corroboran dicho criterio puesto que la participación promedio anual de cada ingenio a lo largo del trienio 2022-2024 coincidió con aquella derivada de la actividad de procesamiento de caña molida bruta (4% tanto en el caso de ingenio FAMAILLÁ como en el de BELLA VISTA).
34. En consecuencia, en este caso en particular, la transacción no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.2.3. Análisis del efecto vertical

III.2.3.1. Producción y comercialización de caña de azúcar, aguas arriba, y elaboración y comercialización de bebidas no alcohólicas azucaradas, aguas abajo

35. Previo a todo análisis, es importante mencionar que según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “*Lineamientos*”)³¹ de la ex CNDC, una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado,

²⁶ Véase Dictamen ex CNDC N.º IF-2019-94041260-APN-CNDC#MPYT de fecha 18 de octubre de 2019, correspondiente al expediente EX-2019-01707744- -APN-DGD#MPYT, caratulado “CONC.1676 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442”.

²⁷ Las ventas se realizan de manera esporádica, tanto a clientes casuales como frecuentes, sin que medien contratos específicos.

²⁸ El acuerdo comercial es un contrato de maquila por ocho años, celebrado entre la empresa vendedora y la compradora en la fecha de cierre de la presente transacción, en el que se dispone que JOSÉ MINETTI Y CÍA. LIMITADA S.A.C.I. debe entregarle al ingenio BELLA VISTA 210.000 toneladas de caña bruta durante cada zafra, de los cuales la empresa vendedora obtiene aproximadamente 11.340 toneladas de azúcar para su disposición.

²⁹ Ídem anterior.

³⁰ Este hecho ha sido corroborado a partir de los datos aportados por la parte notificante de producción anual de melaza (en toneladas) de los ingenios involucrados y producción total anual de melaza a nivel nacional. Las participaciones de ambos ingenios en el caso de este subproducto coinciden con aquellas derivadas de su actividad de procesamiento de caña molida bruta.

³¹ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de la ANC.

- respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia.
36. Tal lo mencionado con anterioridad, existió un vínculo comercial esporádico entre el objeto de la operación y SALTA REFRESCOS en forma previa a la transacción,³² amén de que el grupo adquirente ya se encontraba integrado verticalmente participando en ambos mercados relevantes. Se trata, en este caso, del reforzamiento de una relación vertical preexistente.³³
37. Según lo analizado anteriormente, la participación del ingenio objeto, *aguas arriba*, se mantuvo debajo del 30% a lo largo del período 2022-2024 en términos del volumen de producción (4% anual). A su vez, se trata de un mercado desconcentrado en tanto los ingenios líderes (grupo LOS BALKANES y LEDESMA) abarcaron poco más del 30% de la demanda a nivel nacional en dicho trienio. Por tal motivo, no sería factible un eventual cierre de este mercado en detrimento de los competidores de SALTA REFRESCOS en la elaboración de bebidas azucaradas sin alcohol, *aguas abajo*.
38. A continuación, se muestran las participaciones anuales sobre la producción (en volumen) de las empresas que elaboran bebidas azucaradas sin alcohol a lo largo de las 11 provincias en las que SALTA REFRESCOS desarrolla su actividad en el país:

Tabla 3 | Participaciones de mercado (en porcentaje) en la elaboración de bebidas no alcohólicas azucaradas en Argentina, 2023 – Ene-Abr 2025³⁴

Empresa	2023	2024	2025
Coca-Cola Co. (SRSA)	47,21	46,15	44,46
Pepsico	11,41	12,06	11,07
Produnoa	8,87	9,12	9,95
Refresh Now	9,97	8,70	8,67
RPB	4,71	4,51	4,07
Aguas			
Danone de Arg SA	2,59	3,30	3,69
Pritty	2,82	2,94	3,38
Eco	1,45	1,32	1,29
Nutreco	1,08	0,64	0,87
Productos de Agua	0,25	0,36	0,38

³² La parte notificante informó que SALTA REFRESCOS adquirió del ingenio BELLA VISTA azúcar no refinado durante los años anteriores a la transacción, para entregarla a cañeros que proporcionaban caña de azúcar en el ingenio FAMAILLÁ.

³³ Según lo informado, el azúcar producido en el ingenio BELLA VISTA no será empleado en forma directa por SALTA REFRESCOS en tanto no es apto para la elaboración de sus bebidas azucaradas sin alcohol, sino que, mediante el sistema de maquila establecido entre el grupo comprador y el ingenio objeto, será entregado a los cañeros del ingenio FAMAILLÁ para su posterior refinación. Esto, porque la elaboración de las bebidas de SALTA REFRESCOS requiere únicamente de azúcar refinado (y el ingenio objeto no lo produce).

³⁴ Según la parte notificante, la consultora NIELSEN sólo llega 36 meses hacia atrás respecto del año vigente, por lo que sólo cuentan con información del mercado *aguas abajo* a partir del año 2023.

Marcas Propias	0,46	0,40	0,36
El Carmen	0,31	0,29	0,32
Otros (*)	8,87	10,22	11,49
TOTAL (en %)	100	100	100

(*) CIMES, Danone, Graziani, Mastellone Hnos., Oeste Embotelladora, PEPSICO, Productos de Agua, Produnoa, Refres Now.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (The Nielsen Company South America SRL, actualmente Nielsen IQ).

39. Si bien SALTA REFRESCOS lidera el mercado *aguas abajo* a nivel regional —46% de participación en 2024 en la zona de venta y distribución de sus bebidas en Argentina—, tendría, en rigor de verdad, una participación menor en el negocio de bebidas no alcohólicas con azúcar, de analizar la actividad a nivel nacional.
40. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que el análisis debe enfocarse en el mercado del insumo donde se materializa la relación proveedor–cliente (en este caso, en el azúcar), y no en la mera comparación de participaciones en dos mercados distintos (azúcar, *aguas arriba*, y bebidas azucaradas, *aguas abajo*).
41. En esa línea, la evaluación de un eventual cierre de mercado exige medir, en el mismo mercado de contacto, (i) la participación del oferente como proveedor (capacidad de restringir insumos a rivales *aguas abajo*) y (ii) la participación del demandante como comprador (capacidad de cerrar demanda a proveedores alternativos), con el fin de determinar si existe capacidad e incentivos para implementar estrategias de cierre.
42. En este sentido, la cantidad de azúcar empleada anualmente por la empresa (en toneladas) representó alrededor del 4% de la producción total anual de azúcar a nivel nacional. Incluso, de la información provista surge que sólo la mitad del azúcar utilizado por el grupo adquirente provino de terceros proveedores, ya que el resto se originó en su propio Ingenio FAMAILLÁ, de modo que, en razón del autoabastecimiento, el peso real de SALTA REFRESCOS en la demanda de azúcar a nivel nacional es aún menor.
43. En dicho sentido, no cabría ninguna posibilidad de un eventual cierre de este mercado en perjuicio de los ingenios que compiten con el Ingenio BELLA VISTA en la elaboración de caña de azúcar, *aguas arriba*.
44. Tampoco se vislumbra la posibilidad de cierre de mercado *aguas abajo*, en el mercado de bebidas no alcohólicas azucaradas, dado que la participación conjunta de los ingenios BELLA VISTA y FAMAILLÁ en el mercado de azúcar a nivel nacional no resulta significativa.
45. En consecuencia, se considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de la vista de la competencia en ninguno de los mercados relevantes en el marco del actual reforzamiento vertical.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

46. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

47. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
48. Por ello, opina que corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el paquete de activos que componen el «Ingenio Azucarero Bella Vista», en la provincia de Tucumán, por parte de SALTA REFRESCOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
49. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2037 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.